

ORIGINAL

RECIBIDO JUN 30 '26 PM 6:28
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

3^{ra.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 258

INFORME FINAL CONJUNTO

30 de junio de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

Las comisiones de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo; y de Vivienda, y Bienestar Social, previo estudio y consideración, presentan a este Alto Cuerpo el Informe Final Conjunto de la R. del S. 258.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 258 tiene como objetivo ordenar a las comisiones de Planificación, Permisos e Infraestructura; y de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación exhaustiva sobre las condiciones de acceso, mantenimiento y jurisdicción de la carretera PR-136, incluyendo los accesos a Punta Verraco y Punta Ventana, en el municipio de Guayanilla; evaluar si las limitaciones al acceso público están autorizadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) o la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).

INTRODUCCIÓN

La Resolución del Senado 258 ordenó a las comisiones de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo; y de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre las condiciones de acceso a Punta Verraco y Punta Ventana en el Municipio de Guayanilla, incluyendo el estado y mantenimiento de la alegada carretera PR-136, la jurisdicción sobre dicha vía y la legalidad de las restricciones impuestas al acceso público.

La medida surge a raíz de diversas denuncias ciudadanas relacionadas con limitaciones al acceso hacia la playa Punta Ventana, así como planteamientos sobre el camino utilizado para llegar a dicha zona costera. Particularmente, se alegó que el acceso

correspondía a la carretera estatal PR-136 y que la instalación de verjas, portones u otros mecanismos restrictivos podría estar afectando el libre acceso a recursos naturales de alto valor recreativo, turístico y ambiental.

En cumplimiento con el mandato legislativo, las comisiones recopilaron y examinaron certificaciones emitidas por agencias gubernamentales, investigaciones administrativas previas, informes legislativos históricos, documentos relacionados con proyectos de infraestructura vial, expedientes judiciales y otra evidencia pertinente al asunto investigado.

ALCANCE DEL INFORME

A través de este informe se presentará el resultado de la investigación en torno a las condiciones de acceso a Punta Verraco y Punta Ventana en el Municipio de Guayanilla, incluyendo la jurisdicción y titularidad de la alegada carretera PR-136, así como las restricciones impuestas al acceso público hacia dicha zona costera.

ANÁLISIS Y HALLAZGOS

I. Inspección Ocular



Como parte de los trabajos investigativos ordenados por la Resolución del Senado 258, el 10 de diciembre de 2025 las comisiones realizaron una inspección ocular en el área de Punta Ventana y Punta Verraco, en el Municipio de Guayanilla. A la inspección fueron convocados: el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), el Municipio de Guayanilla y la empresa Tropical Fruit.

La inspección comenzó en la Carretera Estatal PR-335 Km 8.8 donde inicia el camino hacia Punta Verraco y Punta Ventana. A la inspección compareció personal del DTOP, quienes presentaron una certificación indicando que la carretera estatal PR-136 se encuentra localizada en un tramo distinto al acceso objeto de controversia. No obstante, los funcionarios presentes indicaron que no contaban en ese momento con información específica sobre el tramo particular al que hacía referencia la Resolución del Senado 258, situación que evidenció la existencia de confusión respecto a la identificación y jurisdicción de la vía investigada.

Por su parte, en dicha inspección, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) suministró a ambas comisiones documentación histórica relacionada con la controversia, incluyendo investigaciones administrativas y documentos recopilados por la agencia durante décadas previas. También compareció

representación del Municipio de Guayanilla, quienes confirmaron que la carretera investigada no pertenece al municipio.

La representación legal de la empresa Tropical Fruit envió un correo electrónico indicando estaría fuera de Puerto Rico para la fecha de la inspección y solicitando que la misma fuera recalendarizada. Se le notificó a la representación legal que la fecha no sería pospuesta y se les recalcó la importancia de su comparecencia o la de cualquier otro representante de la empresa. El día de la inspección, ningún representante de la empresa compareció.

Asimismo, los miembros de ambas comisiones y el personal técnico presente tuvieron la oportunidad de recorrer el acceso utilizado para llegar a Punta Verraco y Punta Ventana, observando de primera mano las condiciones del camino y los terrenos objeto de controversia.

II. Reunión Ejecutiva



Como resultado de la información obtenida durante la inspección ocular, se acordó celebrar una reunión ejecutiva con funcionarios del DTOP con el propósito de ampliar la información relacionada con la jurisdicción de la vía investigada y aclarar definitivamente la discrepancia existente entre la carretera estatal PR-136 identificada por la agencia y el tramo específico al que hacían referencia las denuncias ciudadanas y la propia Resolución del Senado 258. Dicha Reunión Ejecutiva tuvo lugar el día 4 de mayo de 2026 y durante la misma, el personal del DTOP aclaró que no existe una carretera estatal en el tramo al que hace referencia la Resolución del Senado 258. A esos fines, sometieron una nueva certificación sobre la ubicación exacta del alegado tramo que colinda con la carretera PR-335 Km 8.8.

III. Discusión de los hallazgos

Durante la investigación, las comisiones examinaron las certificaciones emitidas por el DTOP y la ACT, investigaciones administrativas realizadas por el DRNA, informes legislativos previos, documentos históricos relacionados con la construcción y planificación de carreteras en el área, documentos judiciales y una Sentencia Declaratoria emitida por el Tribunal de Primera Instancia.

La evidencia demuestra que la controversia no surgió recientemente. Ya para principios de la década de 1990 existían reclamaciones de ciudadanos organizados bajo el Comité Pro Costa Ventana, quienes sostenían que el acceso a Punta Ventana y Punta Verraco se realizaba a través de la carretera PR-136 y que dicho acceso había sido restringido mediante la instalación de verjas y portones en terrenos pertenecientes a Tropical Fruit. Por otro lado, los propietarios de dichos terrenos alegaban que el acceso discurría por propiedad privada y que el Estado nunca había adquirido legalmente los terrenos necesarios para convertir dicha vía en una carretera pública.

El DRNA realizó una investigación en agosto de 1993 relacionada con el cierre del acceso a Punta Ventana. En dicho informe la agencia reconoció que existían documentos oficiales que identificaban la carretera PR-136 como una vía bajo jurisdicción del DTOP, incluyendo una certificación emitida por el entonces Director Ejecutivo de la Directoría de Obras Públicas, Bartolomé Frontera Serra, el 27 de octubre de 1992. No obstante, el propio DRNA concluyó que dicha certificación no permitía determinar que el tramo de carretera sin pavimentar que atravesaba los terrenos de Tropical Fruit estuviera incluido dentro de la jurisdicción estatal. Más importante aún, la investigación determinó que no existía evidencia suficiente para demostrar que el Estado hubiera construido una carretera a través de la finca privada o adquirido legalmente los terrenos necesarios para completar el acceso hasta Punta Ventana.

La investigación del DRNA también reveló que desde la década de 1960 existían documentos gubernamentales que evidenciaban la intención del Estado de completar la carretera PR-136 hasta Punta Verraco. Entre la documentación identificada figuraban correspondencia del Departamento de Obras Públicas fechada en 1964, documentos de la Junta de Planificación, programas de construcción de carreteras y planos preparados por la Autoridad de Carreteras y Transportación. Asimismo, se identificaron referencias a proyectos de expropiación relacionados con la PR-136. Sin embargo, a pesar de la existencia de dichos planes y proyectos, la investigación no produjo evidencia concluyente de que las expropiaciones se hubieran completado o de que la carretera proyectada hubiera sido finalmente incorporada al sistema estatal de carreteras.

La existencia de estas interrogantes también quedó reflejada en investigaciones legislativas previas. En 1993, la Comisión de Turismo de la Cámara de Representantes investigó el acceso a Punta Ventana mediante la Resolución de la Cámara 307. Durante dicha investigación se constató que el acceso reclamado por los ciudadanos se encontraba bloqueado y que existían versiones contradictorias dentro del propio Estado respecto a la jurisdicción de la alegada PR-136. Mientras algunas certificaciones oficiales atribuían el control y mantenimiento de la carretera al DTOP, otros funcionarios de la propia agencia expresaron desconocer la existencia de dicha jurisdicción y recomendaron realizar investigaciones adicionales. Posteriormente, en 1994, el Senado de Puerto Rico también ordenó una investigación sobre el mismo asunto mediante la Resolución del Senado 618, evidenciando que la controversia continuaba generando preocupación pública y legislativa.

A lo largo de los años, diversos sectores sostuvieron que el acceso a Punta Ventana formaba parte de la carretera estatal PR-136. Esta posición encontraba respaldo parcial en búsqueda en la plataforma "Google Maps" y en la certificación emitida por el DTOP en 1992, la cual indicaba que la PR-136 estaba bajo jurisdicción, control y mantenimiento de dicha agencia conforme al manual oficial de carreteras vigente para aquella época. Sin embargo, la documentación examinada también demuestra que esa certificación nunca

identificó expresamente el tramo de carretera sin pavimentar que atravesaba la finca de Tropical Fruit ni acreditó que dicho tramo hubiese sido adquirido formalmente por el Estado.

La controversia resurgió nuevamente durante el 2025, cuando ciudadanos reclamaron acceso al área y cuestionaron la legalidad de las restricciones existentes. Como parte de esta investigación, la Comisión solicitó información actualizada a la ACT a través del DTOP. La agencia informó que la verdadera carretera estatal PR-136 se encuentra localizada en otra zona del Municipio de Guayanilla y que consiste en una vía de aproximadamente 0.3 kilómetros que conecta la PR-127 con la PR-2. Asimismo, certificó que la vía en el acceso reclamado en el área de Punta Ventana y Punta Verraco no forma parte del sistema estatal de carreteras, no fue construido por la ACT ni por el DTOP, no se encuentra bajo la jurisdicción de dichas agencias y no recibe mantenimiento gubernamental. De igual forma, la ACT certificó que a lo largo de la carretera PR-335 no existe ninguna otra carretera estatal que conecte o intersecte con dicha vía en el área del kilómetro 8.8, lugar donde ubica el camino objeto de controversia, descartando así la existencia de una carretera estatal bajo jurisdicción gubernamental en dicho sector. Asimismo, el Municipio de Guayanilla indicó que el camino investigado tampoco forma parte de la red vial municipal ni se encuentra bajo su jurisdicción, mantenimiento o control.



Paralelamente, la controversia fue objeto de un proceso judicial mediante una acción de sentencia declaratoria presentada por Tropical Fruit. En dicho caso, el Tribunal de Primera Instancia examinó certificaciones oficiales, documentos registrales y evidencia histórica relacionada con el acceso. El DTOP en su comparecencia alegó que dicho camino no le pertenecía. Como resultado de dicho análisis, el Tribunal determinó que el acceso objeto de controversia constituye un camino privado localizado dentro de terrenos pertenecientes a Tropical Fruit. Asimismo, reconoció que ni la ACT ni el DTOP reclaman jurisdicción sobre el camino y que no existe evidencia de que el Estado hubiera adquirido dicho acceso mediante expropiación o cualquier otro mecanismo legal. La sentencia también identificó la existencia de una servidumbre de paso inscrita desde 1969 a favor de una finca perteneciente al DRNA lo que evidencia que sobre dichos terrenos existen derechos reales que forman parte del marco jurídico aplicable al área.

La Constitución de Puerto Rico reconoce el derecho a la propiedad como un derecho fundamental. Como norma general, toda propiedad se presume libre de cargas, gravámenes o limitaciones mientras no se demuestre lo contrario. Por ello, cuando un propietario reclama que su finca está libre de servidumbres o gravámenes, le corresponde a quien alegue la existencia de la limitación probarla. Asimismo, la acción negatoria constituye el mecanismo jurídico mediante el cual un propietario solicita que el tribunal declare que su propiedad está libre de gravámenes o servidumbres que otras personas alegan existir. Bajo esta acción, el propietario solo debe probar su dominio sobre la finca, mientras que la carga de probar la existencia del gravamen recae sobre quien lo invoca.

El Tribunal recordó que una servidumbre es un derecho real limitado que grava una finca (predio sirviente) en beneficio de otra finca o entidad (predio dominante). Las servidumbres pueden ser voluntarias, cuando surgen por acuerdo de las partes, o forzosas o legales, cuando son impuestas por disposición de ley. Entre estas últimas se encuentran las servidumbres de paso, las cuales permiten que una finca sin acceso suficiente a una vía pública pueda exigir un paso razonable a través de predios vecinos para garantizar su utilización adecuada.

Según el Código Civil de Puerto Rico y la jurisprudencia citada por el Tribunal, las servidumbres de paso son servidumbres discontinuas, pues su uso depende de actos humanos y no es constante. Debido a esa naturaleza, su constitución requiere un negocio jurídico o el mecanismo legal correspondiente que les dé origen. Además, para que una servidumbre produzca efectos frente a terceros y goce de publicidad jurídica, debe constar inscrita en el Registro de la Propiedad. La Ley 210-2015, según enmendada, conocida como "Ley del Registro de la Propiedad Inmobiliaria del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" dispone que los derechos reales limitativos del dominio, incluyendo las servidumbres, deben inscribirse sobre la finca afectada para que sean oponibles a terceros.



Si bien la Sentencia emitida por el Tribunal reviste gran importancia para determinar la naturaleza jurídica del camino objeto de controversia, debe destacarse que la controversia sometida ante su consideración se circunscribió principalmente a determinar si dicho camino constituía una vía pública estatal o si, por el contrario, formaba parte de una finca privada perteneciente a Tropical Fruit. Tras evaluar la prueba presentada, el Tribunal concluyó que el camino no forma parte de la carretera PR-136, no ha sido objeto de expropiación por el Estado y forma parte de la finca privada de dicha entidad, encontrándose únicamente gravado por una servidumbre de paso a favor del DRNA.

No obstante, aunque el Tribunal reconoció expresamente que el camino constituye el único acceso terrestre a la zona costera donde ubican bienes de dominio público, incluyendo la playa Punta Ventana, la Sentencia no abordó de manera sustantiva el alcance del derecho ciudadano de acceso a las playas ni la obligación del Estado de garantizar el disfrute de los bienes de dominio público. En otras palabras, la determinación judicial se limitó a resolver la existencia o inexistencia de derechos reales inscritos que afectarían la finca privada, particularmente servidumbres de paso de carácter público, sin entrar a considerar si existen otros mecanismos jurídicos mediante los cuales pueda garantizarse el acceso público a la costa.

A esos efectos, el Tribunal enfatizó que las servidumbres y demás limitaciones al dominio deben constar en el Registro de la Propiedad para gozar de publicidad registral y ser oponibles a terceros. De ahí que concluyera que, al no surgir de la Certificación

Registral una servidumbre de paso pública a favor de la ciudadanía, no podía reconocer la existencia de dicho gravamen sobre la finca en controversia. Sin embargo, la Sentencia no adjudicó si el Estado, a través de las facultades que le reconoce el ordenamiento jurídico sobre los bienes de dominio público, puede o debe establecer mecanismos para asegurar un acceso razonable y efectivo a la playa Punta Ventana.

Por consiguiente, la determinación judicial deja abierta la interrogante sobre qué medidas, si alguna, corresponden al Estado adoptar para armonizar el derecho de propiedad privada con la política pública de garantizar el disfrute y acceso de la ciudadanía a las playas y demás bienes de dominio público.

CONCLUSIÓN

La investigación realizada permite concluir que el acceso objeto de controversia en Playa Ventana y Punta Verraco no forma parte de la carretera estatal PR-136 ni se encuentra bajo la jurisdicción de la Autoridad de Carreteras y Transportación, el Departamento de Transportación y Obras Públicas o el Municipio de Guayanilla. La evidencia recopilada demuestra además que el Tribunal de Primera Instancia resolvió que dicho acceso constituye un camino privado localizado dentro de terrenos pertenecientes a Tropical Fruit, LLC. No obstante, también surge de la evidencia examinada la existencia de una servidumbre inscrita a favor de terrenos del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, así como documentación histórica que refleja la intención gubernamental de extender la PR-136 hasta Punta Verraco durante décadas pasadas. Esa combinación de planes gubernamentales, certificaciones contradictorias y ausencia de evidencia concluyente sobre la adquisición de los terrenos explica la persistencia de la controversia por más de treinta años y permite comprender por qué el asunto ha sido objeto de investigaciones administrativas, legislativas y judiciales sucesivas desde principios de la década de 1990 hasta el presente.

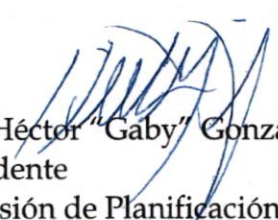
La investigación permitió aclarar que el acceso objeto de controversia no constituye una carretera estatal ni municipal y que el Tribunal determinó que el camino discurre sobre propiedad privada. No obstante, ambas comisiones reconocen que persiste una interrogante de política pública relacionada con el acceso a Punta Ventana, particularmente ante la alegación de que dicho camino constituye el único acceso práctico. La investigación no identificó evidencia de una servidumbre pública constituida a favor del Estado o del público en general; sin embargo, ello no resuelve necesariamente las facultades que pudieran tener las agencias concernidas para evaluar mecanismos legales que garanticen acceso razonable a los recursos de dominio público conforme a la política pública vigente en Puerto Rico.

En ese sentido, corresponde al Estado, determinar si ejercerá las facultades de expropiación para garantizar el acceso a dichos recursos costeros. De igual forma, cualquier ciudadano o entidad con legitimación activa que entienda que se encuentra

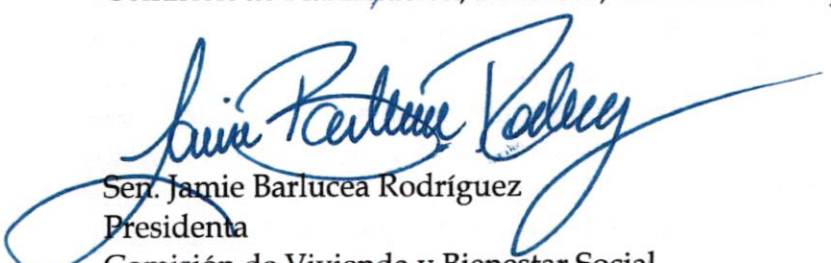
impedido de ejercer su derecho de acceso a bienes de dominio público podrá acudir a los tribunales para plantear la controversia correspondiente y solicitar la determinación judicial que proceda conforme a derecho. Por consiguiente, la presente investigación no pretende adjudicar derechos de acceso ni resolver controversias de propiedad, sino limitarse a exponer los hechos, documentos y determinaciones administrativas y judiciales que obran en el expediente investigativo.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, las comisiones de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo; y de Vivienda y Bienestar Social del Senado de Puerto Rico, previo estudio, consideración y análisis de los hallazgos, presentan a este Alto Cuerpo, el Informe Final Conjunto de la Resolución del Senado 258.

Respetuosamente sometido,



Sen. Héctor "Gaby" González López
Presidente
Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo



Sen. Jamie Barlucea Rodríguez
Presidenta
Comisión de Vivienda y Bienestar Social